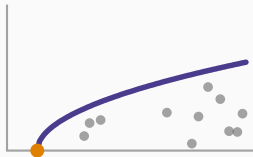


Gestion des risques et gestion d'actifs

Chapitre 11 : Une avalanche de signaux d'alerte
— le cas Madoff



Avant de commencer

La mécanique de la fraude

Les signaux d'alerte ignorés

Les leçons pour la diligence raisonnable

Synthèse

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre ?

En décembre 2008, Bernard Madoff a avoué à ses fils que son activité de gestion pour compte de tiers n'était, depuis des années, qu'une chaîne de Ponzi géante — la plus importante fraude financière jamais orchestrée par un individu, avec des pertes déclarées de l'ordre de 65 milliards de dollars sur la base des relevés fictifs envoyés aux clients. Ce chapitre reprend, à la lumière de ce cas d'école, chacun des volets de la diligence raisonnable présentée au chapitre 10, pour montrer à quel point les signaux d'alerte étaient nombreux, documentés, et pourtant largement ignorés pendant près de vingt ans. Il conclut ce cours.

La mécanique de la fraude

Une chaîne de Ponzi déguisée en stratégie sophistiquée

Le split-strike conversion

Bernard Madoff présentait à ses investisseurs une stratégie dite de *split-strike conversion* : détenir un panier d'actions du S&P 100, tout en achetant des options de vente et en vendant des options d'achat sur cet indice pour couvrir le portefeuille contre les baisses et financer cette couverture. Cette stratégie, réelle et parfaitement légitime dans son principe, n'a en pratique jamais été exécutée à l'échelle des dizaines de milliards de dollars sous gestion déclarés — les relevés de compte envoyés aux clients étaient purement et simplement fabriqués, sans transactions sous-jacentes réelles.

Une chaîne de Ponzi classique, à très grande échelle

Le mécanisme sous-jacent était celui d'une chaîne de Ponzi ordinaire : les capitaux apportés par les nouveaux investisseurs servaient à honorer les demandes de rachat des investisseurs existants, sans qu'aucun rendement économique réel ne soit généré. Ce mécanisme s'est effondré en décembre 2008 lorsque la crise financière a provoqué une vague de demandes de rachat que les nouveaux apports ne suffisaient plus à couvrir — un schéma de fragilité qui se retrouve dans toute chaîne de Ponzi, quelle que soit son échelle.

Les signaux d'alerte ignorés

Une régularité statistiquement impossible

Le fonds Madoff affichait des rendements mensuels positifs avec une régularité quasi ininterrompue sur près de vingt ans, y compris pendant des mois où l'indice S&P 100 et la stratégie déclarée auraient dû, par construction, générer des pertes. L'analyste financier Harry Markopolos, dès 1999, a démontré mathématiquement qu'une telle régularité était statistiquement incompatible avec la stratégie annoncée, et a soumis à plusieurs reprises ses conclusions détaillées à la SEC, sans succès — un cas documenté de signal quantitatif clair, ignoré par le régulateur pendant près d'une décennie avant l'effondrement de la fraude.

Des défaillances opérationnelles et de gouvernance majeures

L'absence de séparation des fonctions

En violation directe du principe de séparation des tâches — décision d'investissement, valorisation, tenue des comptes et conservation des actifs entre des mains distinctes —, la société de Madoff assurait simultanément la gestion de portefeuille, la tenue des comptes, la compensation des transactions et le rôle de courtier, sans dépositaire indépendant ni administrateur de fonds tiers chargé de vérifier l'existence réelle des positions déclarées. Cette absence totale de séparation rendait la fabrication de faux relevés matériellement possible, alors qu'un dépositaire ou un administrateur indépendant l'aurait presque certainement détectée.

Un auditeur minuscule pour une fortune colossale

Les comptes du fonds Madoff, gérant plusieurs dizaines de milliards de dollars, étaient audités par un cabinet comptable de trois personnes opérant depuis un petit bureau dans une banlieue de New York — une disproportion flagrante entre la taille des actifs déclarés et les moyens du cabinet censé les auditer, un signal opérationnel qu'une diligence raisonnable élémentaire, telle que décrite au chapitre 10, aurait dû relever immédiatement.

Une chaîne de confiance déléguée sans vérification

Une grande partie des capitaux investis auprès de Madoff transitait par des fonds nourriciers (*feeder funds*), qui levaient des capitaux auprès de leurs propres investisseurs pour les réinvestir intégralement auprès de Madoff, moyennant des commissions supplémentaires — sans toujours conduire eux-mêmes une diligence raisonnable indépendante, s'appuyant plutôt sur la réputation et l'ancienneté de la relation avec Madoff. Cette délégation de confiance en cascade a démultiplié l'ampleur de la fraude bien au-delà de ce qu'un contact direct et limité aurait permis.

Les leçons pour la diligence raisonnable

Ce que le cas Madoff enseigne

Retour sur les quatre volets de la diligence raisonnable

Le cas Madoff illustre, presque point par point, les indicateurs de fraude identifiés par le FBI au chapitre 10 : absence d'indépendance dans l'exécution des transactions (courtier affilié), performances anormalement élevées et régulières, et surtout l'absence de vérification indépendante de l'existence réelle des positions — un défaut opérationnel qu'aucune analyse, aussi fine soit-elle, de la performance déclarée ne pouvait compenser. Aucune des quatre dimensions de la diligence raisonnable — processus d'investissement, gestion du risque, environnement opérationnel, modèle d'affaires — n'avait été correctement examinée par la majorité des investisseurs, individuels comme institutionnels, qui ont fait confiance à la seule réputation de Madoff, ancien président du NASDAQ.

Le rôle de l'autorité et de la réputation

Le cas Madoff souligne un biais cognitif récurrent en matière de diligence raisonnable : la réputation, l'ancienneté et le statut social d'un gérant se substituent trop souvent, dans l'esprit des investisseurs, à une vérification factuelle indépendante — précisément l'un des quatre axiomes de prudence rappelés au chapitre 10, « si cela semble trop beau pour être vrai, cela l'est probablement », valable quelle que soit la stature apparente du gérant en question.

Synthèse

Synthèse du chapitre et du cours

La fraude Madoff n'a pas échappé à la détection faute de signaux disponibles, mais parce que ces signaux — rendements statistiquement invraisemblables, absence de séparation des fonctions, auditeur disproportionné, délégation de confiance non vérifiée via des fonds nourriciers — ont été systématiquement écartés au profit de la réputation du gérant. Ce cas d'école illustre, mieux que toute description théorique, pourquoi la diligence raisonnable du chapitre 10 doit rester rigoureuse et sceptique même — et surtout — face à un gérant réputé.

Ce chapitre clôt le cours : parti de la théorie des facteurs et de la construction de portefeuille, il a traversé la budgétisation du risque, le suivi et l'évaluation de la performance, les stratégies de fonds spéculatifs et la diligence raisonnable, pour se terminer sur le rappel qu'aucun outil quantitatif, aussi sophistiqué soit-il, ne dispense un investisseur de vigilance face aux signaux qualitatifs les plus simples.